Receita Federal · Ensino Superior · banca A definir

Direito Constitucional

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 30/10/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Direito Constitucional

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Cebraspe cobra texto da Constituição e jurisprudência dos tribunais superiores. Conteúdo provável: A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Direitos e garantias fundamentais (art. 5º)

Contexto

O art. 5º é o tema mais cobrado em carreiras policiais, porque define os limites da atuação do Estado: prisão, busca, sigilo e provas.

Resumo básico

- **Legalidade e anterioridade penal:** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (inc. XXXIX). A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu (inc. XL).
- **Domicílio (inc. XI):** casa é asilo inviolável; entra-se sem consentimento só em flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por ordem judicial.
- **Comunicações (inc. XII):** são invioláveis, mas a interceptação telefônica é possível por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para investigação criminal ou instrução processual penal.
- **Prisão (incs. LXI a LXVI):** só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (exceto transgressão militar e crime propriamente militar). O preso tem direito ao silêncio, à assistência da família e de advogado, e de saber quem o prende.
- **Provas ilícitas (inc. LVI)** são inadmissíveis. **Presunção de inocência (inc. LVII):** ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado.

Aprofundamento

- **Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (inc. XLIII):** tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos.

- **Racismo (inc. XLII)** e **ação de grupos armados contra a ordem constitucional (inc. XLIV)** são inafiançáveis e imprescritíveis.
- **Pena não passa da pessoa (inc. XLV):** a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido.
- **Extradição:** não se concede de brasileiro nato; o naturalizado só em caso de crime comum antes da naturalização ou envolvimento comprovado com tráfico de drogas (inc. LI). Estrangeiro não é extraditado por crime político ou de opinião (inc. LII).
- **Identificação criminal (inc. LVIII):** quem é civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

2. Segurança pública (art. 144) e a Polícia Federal

Contexto

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Resumo básico

- **Órgãos (art. 144):** polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distrital.
- **Polícia Federal (§ 1º):** órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira.
- **Atribuições da PF:** apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União; prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando e o descaminho; exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e exercer, com **exclusividade**, as funções de **polícia judiciária da União**.
- **Polícias civis (§ 4º):** dirigidas por delegados de polícia de carreira; cabem a elas as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- **Polícias militares:** polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

Aprofundamento

- **Polícia judiciária** auxilia o Judiciário (cumpre mandados, apura infrações); **polícia administrativa/ostensiva** previne a ocorrência de ilícitos.
- A PF atua em infrações de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, na forma da lei.
- A **polícia penal** cuida da segurança dos estabelecimentos penais.
- A atuação em crimes de competência da Justiça Federal geralmente envolve a PF (art. 109 da CF), mas a polícia judiciária federal é exclusiva para crimes da União.

3. Remédios constitucionais

Contexto

São ações que protegem direitos fundamentais. Saber qual remédio protege qual direito resolve metade das questões.

Resumo básico

- **Habeas corpus:** protege a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. É gratuito.
- **Mandado de segurança:** protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
- **Habeas data:** para conhecer ou retificar informações pessoais constantes de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É gratuito.
- **Mandado de injunção:** cabe quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
- **Ação popular:** qualquer cidadão pode anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

Aprofundamento

- O habeas corpus pode ser preventivo (salvo-conduto) ou liberatório (repressivo).
- O mandado de segurança pode ser coletivo, impetrado por partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação.
- Prazo para o mandado de segurança: 120 dias, a contar da ciência do ato (Lei nº 12.016/2009).
- São gratuitos, na forma da lei, o habeas corpus, o habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania, como registro civil de nascimento e certidão de óbito para os reconhecidamente pobres.

Exercícios

1. Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, e nela só se pode entrar sem consentimento do morador, durante o dia, por:

A) ordem do delegado de polícia

B) determinação judicial

C) requisição do Ministério Público

D) ordem do prefeito

E) denúncia anônima

2. A Constituição prevê que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia:

A) furto e roubo

B) tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos

C) crimes contra a honra

D) crimes de trânsito

E) estelionato

3. O preso tem direito constitucional de permanecer calado e de ser assistido pela família e por advogado. Esse direito está previsto:

A) no art. 144 da CF

B) no art. 5º, LXIII

C) apenas no Código de Processo Penal

D) no art. 37 da CF

E) em lei estadual

4. Compete à Polícia Federal, com exclusividade, exercer as funções de:

A) polícia ostensiva e preservação da ordem pública

B) polícia judiciária da União

C) policiamento de rodovias estaduais

D) bombeiro militar

E) polícia judiciária dos estados

5. Segundo o art. 144 da CF, a Polícia Federal destina-se, entre outras funções, a:

A) apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União

B) fiscalizar o trânsito nos municípios

C) combater incêndios

D) executar penas nas penitenciárias estaduais

E) preservar a ordem pública nas ruas

6. O remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção é:

A) mandado de segurança

B) habeas data

C) habeas corpus

D) mandado de injunção

E) ação popular

7. O habeas data é cabível para:

A) anular ato lesivo à moralidade administrativa

B) conhecer ou retificar informações pessoais em bancos de dados governamentais ou de caráter público

C) garantir a liberdade de locomoção

D) suprir omissão legislativa

E) proteger direito líquido e certo de qualquer natureza

Gabarito comentado - Direito Constitucional

1 - B. Art. 5º, XI: durante o dia, apenas por determinação judicial (além de flagrante, desastre e socorro).

A: O delegado não pode ordenar busca domiciliar sem mandado judicial.

B (certa): Correta: art. 5º, XI, da CF.

C: O MP não pode requisitar a entrada em domicílio sem ordem judicial.

D: Autoridade administrativa não tem esse poder.

E: Denúncia anônima, por si só, não autoriza.

2 - B. Art. 5º, XLIII.

A: Não estão nesse rol constitucional.

B (certa): Correta: art. 5º, XLIII.

C: Não estão nesse rol.

D: Não estão nesse rol.

E: Não está nesse rol.

3 - B. Art. 5º, LXIII.

A: O art. 144 trata da segurança pública.

B (certa): Correta.

C: Está também na CF.

D: O art. 37 trata da administração pública.

E: A fonte é a Constituição Federal.

4 - B. Art. 144, § 1º, IV.

A: É função das polícias militares.

B (certa): Correta: art. 144, § 1º, IV.

C: Rodovias federais são da PRF; as estaduais, da polícia estadual.

D: É função do corpo de bombeiros militar.

E: Polícia judiciária dos estados é das polícias civis.

5 - A. Art. 144, § 1º, I.

A (certa): Correta.

B: É função do órgão de trânsito local.

C: É função dos bombeiros militares.

D: Compete às polícias penais.

E: É função das polícias militares.

6 - C. Habeas corpus protege a liberdade de ir e vir.

A: Protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD.

B: Serve para informações pessoais em bancos de dados.

C (certa): Correta.

D: Serve para suprir falta de norma regulamentadora.

E: Serve para anular ato lesivo ao patrimônio público.

7 - B. Art. 5º, LXXII.

A: É a ação popular.

B (certa): Correta.

C: É o habeas corpus.

D: É o mandado de injunção.

E: É o mandado de segurança.